

[기출][2016-1-2]중앙노동위원회의 일부인용 재심판정에 대하여 사용자가 제기하는 취소소송의 대상

【문제 1】 다음 질문에 답하십시오. (50 점)

(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것.)

(물음 2) 취소소송의 인용판결 확정으로 A 회사 노동조합은 적법하게 설립신고를 완료하였다. 이후 A 회사 사용자는 임금인상을 요구하는 근로자 丙에 대하여 업무정지를 명하고, 수일 후에 해고를 명하였다. A 회사 노동조합은 이에 대해 관할 지방노동위원회에 구제신청을 하였다. 관할 지방노동위원회는 A 회사에게 "丙을 원직에 복직시키고 업무정지 및 해고기간 동안 정상적으로 근무하였다면 받을 수 있었던 임금상당액을 지급하라"는 구제명령을 내렸다. A 회사는 丙에 대한 업무정지 및 해고는 정당하고 임금상당액도 지급할 의무가 없다는 취지로 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 이에 대해 중앙노동위원회는 "해고는 부당노동행위에 해당하나 업무정지는 부당노동행위에 해당하지 않으며, A 회사는 해고기간 동안의 임금상당액만을 지급하라"는 재심판정을 하였다. 이 때 A 회사가 취소소송을 제기하는 경우 취소소송의 대상은? (15 점)